

業務委託基本契約書（案）

提出元: 東和エンジニアリング株式会社（B社）

提出日: 2025年8月20日

契約期間: 2025年10月1日～2027年9月30日（2年間）

第1条（目的）

甲（発注者）は乙（受注者）に対し、甲の製造設備に関する保守点検業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条（委託業務の範囲）

乙が実施する業務は以下のとおりとする。

- 製造設備の定期点検（月次）
- 故障時の緊急対応および修理
- 交換部品の調達
- 点検報告書の作成・提出
- 設備台帳の更新管理
- 年次の設備劣化診断レポートの作成

第3条（委託料）

甲は乙に対し、委託料として月額 950,000円（税別）を支払う。

緊急対応は年間4回まで委託料に含む。5回目以降は1回あたり50,000円を別途請求する。

支払条件: 月末締め、翌々月10日払い

第4条（作業体制）

乙は、業務責任者1名および作業員3名を配置する。

作業員は全員、乙の社内資格「設備保全技能士」を保有する者とする。

作業員の変更は、事前に甲の承認を得るものとする。

第5条（機密保持）

乙は、本業務を通じて知り得た甲の技術情報・営業情報を第三者に開示してはならない。この義務は契約終了後5年間存続する。

第6条（損害賠償）

乙の故意または過失により甲に損害が生じた場合、乙は甲に対し損害を賠償するものとする。賠償額の上限は、直近12ヶ月の委託料合計額とする。

第7条（契約の解除）

甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、書面による催告後14日以内に是正されない場合、本契約を解除することができる。

第8条（反社会的勢力の排除）

甲乙双方は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明・保証する。

第9条（知的財産権）

本業務の遂行過程で生じた発明・考案・著作物等の知的財産権は甲に帰属するものとする。

第10条（再委託の禁止）

乙は、甲の書面による事前承諾なく、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。